Отчёт по практическому занятию №15-16 (8)

Тема: Правовая структура, защита интеллектуальной собственности и договорные отношения стартапа SmartSearch

SmartSearch — ИТ-стартап, разрабатывающий систему поиска товаров по запросам на естественном языке с применением искусственного интеллекта и семантического анализа.

Команда состоит из двух сооснователей: Мария отвечает за управление проектом и серверную разработку, Артём — за клиентскую часть и дизайн интерфейса.

Задание №1. Правовая структура стартапа

1. Выбор организационно-правовой формы

Для SmartSearch выбрано общество с ограниченной ответственностью — ООО «СмартСёрч».

Эта форма позволяет:

- распределить доли между сооснователями;
- установить порядок управления компанией;
- оформить исключительные права на собственный программный продукт на юридическое лицо;
- заключать договоры с сотрудниками, подрядчиками и заказчиками;
- привлекать инвесторов через предусмотренные законом корпоративные процедуры.

ИП не позволяет оформить долевое участие двух сооснователей в одном юридическом лице. Создание АО на начальном этапе проекта избыточно по сложности управления и затратам.

2. Уставный капитал и распределение долей

Предлагаемый уставный капитал составляет 10 000 рублей и вносится денежными средствами.

Учредитель	**Обязанности**	**Доля**	**Вклад**
Мария	Руководство проектом, backend-разработка	60%	6 000 ₽
Артём	Frontend-разработка, дизайн интерфейса	40%	4 000 ₽
Итого		**100%**	**10 000 ₽**

Распределение долей отражает договорённость сооснователей с учётом инициативы создания проекта, управленческой ответственности и технического вклада. Доли не изменяются автоматически при изменении объёма работы или внесении дополнительных денежных средств.

3. Управление компанией

Высший орган управления — общее собрание участников ООО.

Генеральным директором предлагается назначить Марию. Она организует деятельность компании, представляет её интересы и заключает договоры в пределах своих полномочий.

Артём отвечает за клиентскую часть продукта и дизайн. Его рабочие обязанности и полномочия оформляются отдельно от прав участника ООО.

Сооснователи планируют согласовывать следующие вопросы:

- изменение основного направления деятельности;
- привлечение инвестора и изменение состава участников;
- отчуждение исключительных прав на основной программный продукт;
- принятие финансовых обязательств за пределами утверждённого бюджета;
- прекращение деятельности компании.

Порядок голосования и согласования закрепляется в уставе и корпоративном договоре с соблюдением законодательства и компетенции органов ООО.

4. Ответственность

ООО отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Участники по общему правилу не отвечают по обязательствам общества личным имуществом и несут риск убытков в пределах стоимости своих долей. Закон предусматривает исключения, включая ответственность в пределах неоплаченной части доли и возможность привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Таким образом, ООО позволяет оформить совместное владение SmartSearch и установить понятные правила управления проектом.

Задание №2. Защита интеллектуальной собственности

1. Основные объекты защиты

Объект	Способ защиты
Собственный исходный код backend и frontend	Авторское право, оформление исключительных прав на ООО
Оригинальные элементы дизайна и графические материалы	Авторское право, договорное оформление прав
Название и логотип SmartSearch	Проверка обозначений и регистрация товарного знака при отсутствии препятствий
Собственная база данных	Охрана подбора и расположения материалов, а при наличии оснований — прав изготовителя базы данных
Закрытые технические решения и настройки	Ограничение доступа, NDA, при необходимости режим коммерческой тайны
Техническая документация	Авторское право и меры конфиденциальности

Авторское право охраняет конкретную программную реализацию, а не идею поиска или алгоритм как абстрактный метод. Возможность патентной защиты отдельного технического решения оценивается дополнительно при наличии оснований.

2. Принадлежность прав

Исключительные права на самостоятельно созданные компоненты SmartSearch планируется оформить на ООО «СмартСёрч». Авторство и другие неотчуждаемые личные права сохраняются за создателями.

Само наличие доли в компании или выполнение роли сооснователя не означает автоматической передачи обществу прав на код и дизайн.

Материалы, созданные до регистрации ООО, передаются по отдельным договорам. В них необходимо определить:

- конкретные результаты разработки;
- передаваемые права;
- размер и порядок выплаты вознаграждения либо прямо согласованную безвозмездность, если она допустима;
- момент перехода прав;
- порядок передачи исходных файлов и документации.

Для последующей разработки используются трудовые или гражданско-правовые договоры с условиями о создании результатов и принадлежности прав. При работе

сотрудников фиксируются служебные задания и результаты их выполнения.

3. План защиты

Этап 1. Инвентаризация результатов разработки.

Составить перечень кода, макетов, графических материалов и документации. Указать авторов, даты создания, репозитории и версии. Отделить собственные результаты от сторонних компонентов.

Этап 2. Оформление прав на ООО.

Заключить необходимые договоры с сооснователями и другими авторами. Зафиксировать передачу материалов и прав в предусмотренных договорами документах.

История Git и проектная документация используются как дополнительные доказательства процесса разработки, но не заменяют договоры.

Этап 3. Проверка сторонних компонентов и товарных данных.

Проверить условия использования библиотек, моделей ИИ, API, шрифтов и изображений, включая коммерческое применение и распространение.

Отдельно установить основания использования товарных каталогов, фотографий и описаний: договоры с поставщиками, условия API или соответствующие лицензии. Наличие собственной базы данных не предоставляет автоматически права на все включённые в неё материалы.

Этап 4. Защита названия и логотипа.

Провести поиск сходных товарных знаков и оценить возможность регистрации обозначения SmartSearch. При отсутствии препятствий определить перечень товаров и услуг и подать заявку в Роспатент.

Регистрация фирменного наименования ООО не заменяет регистрацию товарного знака.

Этап 5. Защита конфиденциальной информации.

Определить перечень закрытой информации, ограничить доступ к репозиториям и инфраструктуре, заключить NDA с лицами, получающими доступ.

При введении режима коммерческой тайны выполнить предусмотренные законом организационные и документальные меры. Одного NDA для установления такого режима недостаточно.

Этап 6. Добровольная регистрация программы.

После подготовки основной версии рассмотреть регистрацию программы для ЭВМ в Роспатенте. Она не является условием возникновения авторского права, но позволяет дополнительно зафиксировать сведения о программе и правообладателе.

4. Документы для запуска

Документ	Назначение
Договоры об отчуждении исключительных прав	Передача ООО прав на ранее созданные материалы
Трудовые или гражданско-правовые договоры	Оформление дальнейшей разработки и принадлежности прав
Перечни результатов, задания и акты	Идентификация и фиксация передачи материалов
NDA и документы о конфиденциальности	Защита закрытой информации
Реестр сторонних компонентов и лицензий	Контроль правомерности использования чужих материалов
Договоры с поставщиками данных	Определение условий использования товарных каталогов
Заявка на товарный знак	Защита обозначения после регистрации
Пользовательское соглашение	Условия использования сервиса

5. Персональные данные

Если SmartSearch обрабатывает персональные данные, например аккаунты или историю поиска, связанную с конкретным пользователем, необходимо:

- определить цели, состав и правовые основания обработки;
- подготовить и опубликовать политику обработки персональных данных;
- получать отдельные согласия в случаях, когда они необходимы;
- проверить обязанность уведомления Роскомнадзора до начала обработки;
- обеспечить выполнение применимых требований к хранению, защите и передаче данных.

Перед использованием внешних ИИ-сервисов следует отдельно проверить, какие пользовательские данные передаются поставщику API и на каких условиях.

Задание №3. Прототип партнёрского соглашения

Партнёрское соглашение сооснователей SmartSearch

Учебный прототип

г. Москва
«_» ____ 2026 г.

Мария [Ф. И. О., идентифицирующие сведения], далее — «Участник 1», и Артём [Ф. И. О., идентифицирующие сведения], далее — «Участник 2», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение.

1. Предмет соглашения

1.1. Стороны договорились совместно разрабатывать и развивать программный продукт SmartSearch и создать ООО «СмартСёрч» для его коммерциализации.

1.2. Соглашение определяет обязанности Сторон, принципы финансирования, оформления интеллектуальных прав, согласования решений и прекращения работы над проектом.

1.3. После регистрации ООО Стороны обязуются оформить корпоративный договор и иные необходимые документы. Настоящее соглашение не заменяет устав, решения органов общества и договоры о передаче исключительных прав.

1.4. Обязательства для будущего ООО возникают только после их надлежащего принятия самим обществом.

2. Доли и уставный капитал

2.1. Стороны согласовали уставный капитал в размере 10 000 рублей:

- Участник 1 — 60%, вклад 6 000 рублей;
- Участник 2 — 40%, вклад 4 000 рублей.

2.2. Вклады вносятся денежными средствами в установленный при учреждении срок, не превышающий предусмотренного законом предела.

2.3. Изменение долей осуществляется только с соблюдением необходимых договорных и корпоративных процедур.

2.4. Дополнительное финансирование и изменение объёма выполняемой работы сами по себе не изменяют доли.

3. Обязанности Сторон

3.1. Участник 1 отвечает за:

- координацию разработки и планирование;

- серверную часть продукта;
- поисковую логику и интеграцию моделей ИИ;
- организацию хранения и обработки данных.

3.2. Участник 2 отвечает за:

- клиентскую часть продукта;
- проектирование интерфейса;
- дизайн и пользовательский опыт;
- взаимодействие интерфейса с серверной частью.

3.3. Задачи, ожидаемые результаты и сроки фиксируются в согласованной Сторонами системе управления проектом.

3.4. Стороны обязуются своевременно сообщать об обстоятельствах, препятствующих выполнению задач, и согласовывать изменение сроков.

3.5. После регистрации ООО трудовые или гражданско-правовые отношения по выполнению работ оформляются отдельно. Владение долей не заменяет оформление таких отношений.

4. Управление и согласование решений

4.1. При создании ООО Стороны согласовали кандидатуру Участника 1 на должность генерального директора. Назначение оформляется в установленном порядке.

4.2. До регистрации ООО следующие решения принимаются только по письменному согласию обеих Сторон:

- изменение основного направления проекта;
- привлечение нового партнёра с предоставлением доли;
- передача третьим лицам исключительных прав на основной продукт;
- принятие внебюджетного финансового обязательства свыше 50 000 рублей;
- прекращение совместной работы над проектом.

4.3. После регистрации ООО Стороны обязуются согласовать соответствующие правила голосования и одобрения в корпоративном договоре и, где необходимо, в уставе. Эти правила должны учитывать установленную законом компетенцию органов общества.

4.4. До согласования спорного вопроса Стороны воздерживаются от его реализации, кроме действий, обязательных по закону.

5. Финансирование и прибыль

5.1. Для каждого дополнительного вложения Стороны письменно определяют сумму, назначение и правовую форму: заём, вклад или иной допустимый способ финансирования.

5.2. Расходы, понесённые одной Стороной без предварительного согласования, не создают автоматической обязанности другой Стороны или будущего ООО их возместить.

5.3. После регистрации общества решение о распределении чистой прибыли принимается общим собранием с учётом законодательных ограничений и потребностей компании.

5.4. Распределяемая прибыль выплачивается пропорционально долям: 60% Участнику 1 и 40% Участнику 2, если иной порядок не будет установлен законным способом.

5.5. Зарплата, оплата работ и распределение прибыли являются различными основаниями выплат и оформляются отдельно.

6. Интеллектуальная собственность

6.1. Стороны обязуются вести перечень самостоятельно созданных для SmartSearch материалов с указанием авторов и места хранения.

6.2. В течение 30 календарных дней после регистрации ООО Стороны обязуются оформить передачу обществу исключительных прав на согласованный перечень ранее созданных материалов.

6.3. Конкретные результаты, вознаграждение либо допустимая безвозмездность, момент перехода прав и порядок передачи определяются отдельными договорами.

6.4. Авторство и другие неотчуждаемые личные права сохраняются за создателями.

6.5. Дальнейшее создание материалов для ООО оформляется договорами и заданиями, определяющими принадлежность прав.

6.6. Сторонние компоненты используются только при наличии необходимых прав. Стороны фиксируют их лицензии и ограничения.

7. Конфиденциальность

7.1. Конфиденциальной признаётся непубличная информация, переданная с указанием на её закрытый характер, включая исходный код закрытых репозиториев, ключи доступа, техническую документацию, финансовые сведения и условия переговоров.

7.2. Стороны обязуются использовать такую информацию только для работы над SmartSearch и не раскрывать её без письменного согласия уполномоченного обладателя.

7.3. Ограничения не распространяются на информацию, которая стала общедоступной без нарушения соглашения, законно получена из независимого источника или подлежит раскрытию по закону.

7.4. Обязательства сохраняются в течение трёх лет после прекращения работы над проектом. Для информации, охраняемой законом или отдельным соглашением дольше, применяется соответствующий срок.

7.5. Нарушившая обязательства Сторона несёт предусмотренную законом ответственность, включая возмещение доказанных убытков при наличии оснований.

8. Прекращение работы и распоряжение долей

8.1. Сторона, намеренная прекратить регулярную работу над проектом, уведомляет другую Сторону не менее чем за 30 календарных дней, кроме случаев объективной невозможности такого уведомления.

8.2. До прекращения работы Сторона передаёт актуальные материалы, документацию и находящиеся под её контролем проектные доступы уполномоченному лицу с соблюдением требований безопасности.

8.3. Прекращение работы не означает автоматической утраты доли или ранее возникших прав на оплату.

8.4. Продажа доли осуществляется с соблюдением законодательства, устава и применимых преимущественных прав.

8.5. Выкуп доли возможен по отдельному соглашению. Стороны согласуют покупателя, цену, сроки расчётов и необходимые процедуры. При разногласиях по цене они могут совместно выбрать независимого оценщика.

8.6. Юридический выход из ООО, если он допускается уставом и законом, осуществляется отдельно от процедуры прекращения работы над проектом.

9. Разрешение разногласий

9.1. Сторона направляет письменное описание спорного вопроса и предлагаемое решение.

9.2. В течение 15 календарных дней Стороны проводят переговоры.

9.3. Если договорённость не достигнута, Стороны обсуждают привлечение посредника или проведение медиации.

9.4. При сохраняющемся разногласии относительно дальнейшего совместного развития Стороны рассматривают изменение распределения обязанностей либо согласованный выкуп доли. Обязанность продать долю автоматически не возникает.

9.5. Неразрешённые правовые споры рассматриваются компетентным судом по правилам законодательства РФ. Порядок переговоров не исключает обращения за срочной судебной защитой.

10. Заключительные положения

10.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания.

10.2. Изменения оформляются письменно и подписываются обеими Сторонами.

10.3. Юридически значимые уведомления направляются по адресам или электронным адресам, указанным в реквизитах. Порядок подтверждения получения согласовывается Сторонами.

10.4. Соглашение составляется в двух экземплярах.

11. Реквизиты и подписи

Участник 1
Ф. И. О.: ____
Идентифицирующие сведения: ____
Адрес и электронная почта: ____
Подпись: ____

Участник 2
Ф. И. О.: ____
Идентифицирующие сведения: ____
Адрес и электронная почта: ____
Подпись: ____

Дополнительный раздел. Стоимость открытия ООО и первого месяца работы

Расчёт выполнен для учебной модели SmartSearch на 2026 год. Предполагаются электронная регистрация, самостоятельная подготовка документов, наличие подходящего законного адреса без дополнительной платы и удалённая работа на собственных компьютерах.

1. Расходы на открытие ООО

Статья	Сумма	Источник или основание
Госпошлина при электронной подаче с соблюдением условий освобождения	0 ₽	ФНС: регистрация компании
Подготовка документов и сопровождение регистрации ООО юридической компанией	от 7000 ₽	BuhCLEAR — 10 000 ₽; ² КБДП — от 7 000 ₽ для двух учредителей. Включают подготовку документов и сопровождение регистрации.
Резерв на оформление, электронные подписи и возможные нотариальные услуги	10 000 ₽	**Источник суммы отсутствует.** Условный резерв; конкретные услуги и тарифы не подбирались
Дополнительная аренда адреса	0 ₽	**Источник отсутствует.** Допущение: имеется подходящий законный адрес без дополнительной платы
Плановые расходы на оформление	**17 000 ₽**	Расчёт на основании выбранного тарифа компании «Деловые партнеры» (сайт kbdp.ru).
Уставный капитал — отдельно от расходов	10 000 ₽	П. 1 ст. 14 закона №14-ФЗ и п. 2 ст. 66.2 ГК РФ. Обзор норм со ссылками на законодательство

При бумажной подаче без применения освобождения госпошлина составляет **4 000 рублей**. Источник: ФНС.

Уставный капитал является средствами компании и может использоваться для её деятельности. Поэтому он не прибавляется повторно к расходам, которые оплачиваются этими средствами. Регистрация товарного знака в приведённую сумму не включена и рассчитывается отдельно по пошлинам Роспатента.

2. Содержание в первый месяц

При оформлении двух сооснователей сотрудниками с начисленной зарплатой по 50 000 рублей расходы первого месяца ориентировочно составят **147 200 рублей до налога УСН**: зарплаты — 100 000 рублей, страховые взносы по общему тарифу 30% — 30 000 рублей, взносы на травматизм при условном тарифе 0,2% — 200 рублей, бухгалтерия — 5 000 рублей, банк — 1 000 рублей, сервер — 5 000 рублей, API моделей ИИ — 5 000 рублей, домен и рабочие сервисы — 1 000 рублей. Общий тариф взносов подтверждён ФНС, тарифы на травматизм опубликованы СФР; применимость тарифа 0,2% требует уточнения для конкретного ООО. **У размеров зарплат и коммерческих расходов источники отсутствуют: это учебные допущения.** Льготы не учитываются, НДФЛ

удерживается из начисленной зарплаты и сверху не прибавляется. Реклама, покупка техники и регистрация товарного знака в расчёт не включены. Расходы на сервер и API могут увеличиваться с ростом нагрузки.

Статья	Сумма в месяц	Источник или основание
Начисленная зарплата двух сотрудников	100 000 ₽	**Источник суммы отсутствует.** Учебное допущение: 2 × 50 000 ₽ до удержания НДФЛ
Страховые взносы по общему тарифу 30%	30 000 ₽	Расчёт: 100 000 × 30%. ФНС: тариф и предельная база на 2026 год. Льготы в модели не учитываются
Взносы на травматизм при условно принятом тарифе 0,2%	200 ₽	Расчёт: 100 000 × 0,2%. СФР: страховые тарифы. Применимость тарифа к конкретному ООО требует уточнения
Бухгалтерия и отчётность	5 000 ₽	**Источник суммы отсутствует.** Условный бюджет; конкретный исполнитель не выбран
Банковское обслуживание	1 000 ₽	**Источник суммы отсутствует.** Условный бюджет; банк, тариф и комиссии не определены
Сервер, база данных и резервные копии	5 000 ₽	**Источник суммы отсутствует.** Условный бюджет; конфигурация и нагрузка не рассчитаны
API моделей искусственного интеллекта	5 000 ₽	**Источник суммы отсутствует.** Условный лимит; модель, число запросов и расход токенов не определены
Домен и рабочие сервисы в среднем за месяц	1 000 ₽	**Источник суммы отсутствует.** Условная объединённая статья; перечень сервисов не определён
Всего до налога УСН	**147 200 ₽**	Сумма перечисленных расходов

Вывод

Для SmartSearch выбрана форма ООО с двумя участниками и долями 60% и 40%. Исключительные права на собственную разработку оформляются на компанию, а отношения сооснователей закрепляются соглашением и последующими корпоративными документами.

До коммерческого запуска необходимо оформить права на код и дизайн, проверить лицензии и источники товарных данных, определить порядок обработки персональных данных и обеспечить финансирование.

По принятой учебной модели на оформление ООО предусмотрено 10 000 рублей, а расходы первого месяца работы оцениваются в 147 200 рублей до налога УСН. Уставный капитал в размере 10 000 рублей является средствами компании и может покрывать часть её расходов. Коммерческие суммы приняты условно и требуют уточнения по тарифам выбранных поставщиков. Продвижение, покупка техники и регистрация товарного знака в расчёт не включены.